



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 6

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug



I. Zusammenfassung

- Auszug aus einem Regelwerk mit mindestens fünf Paragraphen in deutscher Sprache
- Inhaltlich
 - Feststellung der Minderqualität von *Wüllen Tücher*
 - Anordnung für das *Heil. Reich Teutscher Nation* zum Verkauf von Tüchern unter Androhung der *Straff der Obrigkeit* des Verkaufsortes
 - Unterlassen der Bestrafens – Klagerecht eines jeden
 - vor der Gerichtsbarkeit des Täters
 - Vor der Gerichtsbarkeit des Tatorts



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Formale Strukturen
 - Text bezieht sich auf das Heilige Römische Reich insgesamt
 - Offensichtlich Reichsnorm (*setzen, ordnen und wollen wir...*)
- Auffällige Begrifflichkeiten (mit Bezug zu möglichen Themen)
 - *Ringerung gemeines Nutzes*
 - *Satzung*
 - *Obrigkeit*
 - *Bürgerliche Gerichts-Zwang*

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (2)

- Inhalte:
 - Regelungsprobleme
 - Materialverschlechterungen im Interesse der Renditemaximierung
 - Vergrößerung von Kleidungsgrösse durch Strecken der Kleider
 - Deutung als Problem
 - nicht nur gestörten Äquivalenzinteresses (Kaufpreis // Kaufsache)
 - auch der Öffentlichen Ordnung (*gemeines Nutzen*) (typisch für 16./17. Jh.)
 - Problem von Wanderungsbewegung und zersplitterten Jurisdiktionen im Reich
 - Täter häufig nach Entdeckung bereits an anderem Ort
 - Daher:
 - Flexibilisierung der örtlichen Zuständigkeit
 - Klagerecht für *jeden*



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (3)

- Themenbildung vor diesem Hintergrund
 - Obrigkeitliche Wirtschaftskontrolle im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit
 - Strukturen der Gerichtsorganisation im Reich der Frühen Neuzeit
- *Alternative Themen*
 - *Policeyordnungen als Typus der Normgebung in der Frühen Neuzeit*
 - *Normsetzung im Heiligen Römischen Reich*
 - *(Sachmängelgewährleistung zwischen Rezeption und ius proprium)*



II. Sachliche Aussagen – 2.a. Wirtschaftskontrolle

- Ausgangspunkt: Textbefund
 - Einführung obrigkeitlicher Qualitätsstandards
 - Sanktionierung von Qualitätsverletzungen
 - Geordnetes Wirtschaftsleben als Teilbereich obrigkeitlicher Aufgabe
- Fragen damit
 - Entwicklung der Beziehung von
 - Hoheitlicher Herrschaft
 - Wirtschaftsverfassung
 - (Positionierung des Textes)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Wirtschaftskontrolle (2)

- Ausgangspunkte
 - Produktions- und Wirtschaftsbeziehungen im historisch gesehen eher hoheitsfernen Bereichen
 - (Trotzdem aber bereits im römischen Recht Ansätze für hoheitliche Oberaufsicht – etwa Ädilen bei Vieh- und Sklavenkauf)
 - Mit Verdichtung hoheitlicher Gewalt im Mittelalter wiederum einsetzende Kontrolle
 - Märkte mit Marktvorsteher
 - Marktrechte
 - Mit Aufstieg der Städte und Entstehung des Zunftwesens (vgl. auch Text 5) Formen *geteilter Kontrolle*
 - Zünfte:
 - Korporative Handwerksvereinigungen
 - Qualitätssicherungen teilweise in eigener Regie
 - Städtische Obrigkeit
 - Teilweise Bestätigung zünftischer Normen
 - Teilweise gezielte hoheitliche Regulierungen (Beispiel: Zinsbestimmungen – Richtebrief Zürich 1304)
 - Also: Zusammenwirken von Obrigkeit und Wirtschaftsteilnehmern

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Wirtschaftskontrolle (3)

- Veränderung der Rahmenbedingungen in der Frühen Neuzeit
 - Ausweitung hoheitlicher Gebotsgewalt
 - Zuständigkeit des Herrschers oder – allgemeiner – der *Obrigkeit* für alle Bereiche des Untertanenlebens
 - Umfassende normative Regelung des menschlichen Zusammenlebens im Interesse der *salus publica* (vgl. auch Text)
- Entstehung von *Policeyordnungen*
 - Regelungen für zwischenmenschliches Zusammenleben
 - Damit auch Wirtschaftsleben im Focus der Normsetzung
 - Massgebliche Wertungen
 - Schutz vor Übervorteilungen (christlicher Einfluss)
 - Stärkung einer (im 16. Jh. partiell prosperierenden) Wirtschaft
- Text
 - Folgt der Regelungstradition dieser Policeyordnungen
 - Schutz der Marktteilnehmer vor Übervorteilung, aber keine (unmittelbare) Ausrichtung an Wirtschaftsinteressen

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gerichtsorganisation

- Ausgangspunkt:
 - Textbefund: Verfolgung potentiell erschwert durch
 - Verfolgungsverzicht regionaler *Obrigkeit*
 - Begrenzte Verfolgungszuständigkeit auch des örtlichen Gerichts
 - Text deutet also hin auf
 - Fehlen reichsweiter Administration und Gerichtsbarkeit
 - Zersplitterung von Gerichtsbarkeit im Reich
- Frage damit:
 - Situation der Gerichtsorganisation im Reich
 - Erklärungsansätze
 - Bewertung des vorliegenden Textes

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gerichtsorganisation (2)

- Gerichtsorganisation des Reichs schwach ausgeprägt
 - Gerichtsbarkeit des Kaisers
 - Reichskammergericht – aber mit starkem reichsständischen Einfluss (1495)
 - Reichshofrat (1498)
 - Kaiserliche Gerichtsbarkeit grundsätzlich begrenzt auf
 - Appellation
 - Evokation
 - In Sonderfällen erstinstanzliche Zuständigkeit (Lehensfälle, Justizverweigerung)
 - Reichsstädte: Ausübung der Gerichtsbarkeit durch Reichsvögte/Burggrafen
- Schwerpunkt der Gerichtsbarkeit damit *territorial* gebunden

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gerichtsorganisation (3)

- Territoriale Gerichtsbarkeit
 - Territoriale Gerichtsbarkeit aber ihrerseits nicht einheitlich in Herrscherhand
 - Hochgerichtsbarkeit (Blutgerichtsbarkeit) in Herrscherkontrolle: Obergericht, bisweilen auch Hofgericht
 - Niedergerichtsbarkeit (auch: bürgerliche Gerichtsbarkeit – vgl. Text) häufig eher herrscherfern
 - Hofgerichte (meist ständisch beeinflusst)
 - Patrimonialgerichte (Gerichtsbarkeit in einer Grundherrschaft)
 - Stadtgerichte (Stadtrichter) und Schöffenstühle als Oberinstanz
 - Dorfgerichte (in grundherrschaftsfreien ländlichen Gebieten)
 - Gerichtsbarkeit also auch innerhalb des Territoriums nicht einheitlich
 - Änderung erst im 18. Jahrhundert mit grossen Justizreformen des Absolutismus (Zentralisierte Kontrolle)

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gerichtsorganisation (4)

- Hintergründe dieser Situation: Gerichtsverfassung als Ausdruck der partikularisierten Herrschaftsordnung
 - Abschliessung der Territorien gegen Kaiser seit 13. Jahrhundert
 - Verleihung der Gerichtsgewalt (Bann) in Fürstenprivilegien 1220/1231/1232
 - Insbesondere Kurfürsten: Appellations- und Evokationsprivileg 1356
 - Appellationsprivilegien für weitere Fürsten
 - Territoriale Herrschaft bewirkt keine Herrschaftskonzentration beim Fürsten
 - Aufstieg der Landstände seit dem 13. Jh.
 - Ebenso wie auf Reichsebene (RKG) auch Einfluss der Stände auf Landesebene auf Gerichtsbarkeit
- Frage damit nach Position des vorliegenden Textes in dieser Situation

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gerichtsorganisation (5)

- Zielsetzung des Textes: Vereinheitlichung der Rechtspflege vom Reich her
- Offenbar: Kein Handlungsspielraum des Reichs für Erweiterung der Reichskompetenz (etwa durch Einführung eines neuen Reichsgerichts mit entsprechenden Zuständigkeiten)
 - Daher Erweiterung des Gerichtszugangs (vgl. § 5)
 - Damit kein Eingriff in territorialen Gerichtshoheit verbunden, da Verpflichtung zur Justizgewähr
- *(a. A. natürlich sehr gut vertretbar)*



III. Historische Verortung

- Untergrenze: Kennzeichnung *Teutscher Nation* kommt erst im 16. Jahrhundert auf
- Obergrenze:
 - Ende des Reiches 1806
 - Sprache eher 16. Jahrhundert zuzuordnen
- Konkret - Auszug aus der *Reichspoliceyordnung 1530*



IV. Gegenwartsbezug

- Konsumentenschutz
 - Mit Instrumentarien des Wirtschaftsverwaltungsrechts ?
 - Mit Instrumenten des Privatrechts ?
- Hoheitliches Wirtschaftsrecht im Spannungsfeld von Selbstregulierung und staatlichen Vorgaben
- Garantie der Urteilsvollstreckung im internationalen Kontext (etwa Familienrecht)



Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit